

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: LEONARDO MAIA COLABIANQUI (RECORRENTE)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS PELO AUTOR, ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CPOR), DESLIGADO DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO IMEDIATAMENTE APÓS A PROMOÇÃO A ASPIRANTE A OFICIAL. A 6ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ORA RECORRIDA, NO PROCESSO N. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ, ASSENTOU O ENTENDIMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE, PELO FATO DE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO AUTOR NA ATIVA TER CORRESPONDIDO À DE ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR, TAL REMUNERAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. JÁ A 7ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PROCESSO PARADIGMA N. 5073405-43.2022.4.02.5101/RJ, ASSENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE O ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CPOR) É DESLIGADO DO SERVIÇO ATIVO IMEDIATAMENTE APÓS A PROMOÇÃO A ASPIRANTE A OFICIAL, DE MODO QUE A INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS RELATIVAS A PERÍODO EM QUE O AUTOR FOI ALUNO DO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO (CPOR) DEVE SER CALCULADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, CONSIDERADA A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. SEGUNDO O ENTENDIMENTO DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS POR MILITAR DEVE CORRESPONDER À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA. NO CASO CONCRETO, OS DOCUMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AUTOR, NA ATIVA, FOI CORRESPONDENTE AO SOLDADO DE ASPIRANTE A OFICIAL, DE MODO QUE SOBRE TAL REMUNERAÇÃO DEVE SER CALCULADA A INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA SE REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 6ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APENAS PARA SE DETERMINAR QUE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS CORRESPONDA À REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, MANTIDO, NO MAIS, O ACÓRDÃO RECORRIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto pelo autor Leonardo Maia Colabianqui e dar-lhe provimento para reformar, em parte, o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ, apenas para determinar que a base de cálculo da indenização por férias não gozadas seja a remuneração devida a Aspirante a Oficial em dezembro de 2017, mantido, no mais, o referido acórdão, nos termos do relatório, voto e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: LEONARDO MAIA COLABIANQUI (RECORRENTE)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

RELATÓRIO

1. Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência apresentado por Leonardo Maia Colabianqui, autor no processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ (Evento 61, IncUnijur1), em que litiga com a União Federal, quanto à base de cálculo da indenização por férias proporcionais não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, se a remuneração relativa a aluno do CPOR ou ao posto de Aspirante a Oficial.

2. A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, ora recorrida, no processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ, assentou o entendimento, em síntese, de que, “tendo o autor se desligado dos quadros da respectiva Força Armada em 02/12/2017, **sua última remuneração na ativa correspondeu a de aluno**, devendo esta ser utilizada para o cálculo de indenização de férias e respectivo terço constitucional” (Evento 56, RELVOTO1, dos autos do processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

3. Já a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo paradigma n. 5073405-43.2022.4.02.5101/RJ (Evento 61, OUT3, dos autos do processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ), assentou o entendimento de que o aluno do curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) é desligado do serviço ativo imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, de modo que a indenização por férias não gozadas relativas a período em que o autor foi aluno do referido curso de formação (CPOR) deve ser calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, posto no qual o autor foi desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro e com base no qual recebeu sua última remuneração.

4. O Juiz Vice-Gestor das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro admitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência (Evento 70, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

5. É o breve relatório.

VOTO

1. Segundo o disposto no art. 14, *caput*, da Lei 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

2. Está caracterizada a divergência entre as 6ª e 7ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, neste processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ, e no processo n. 5073405-43.2022.4.02.5101/RJ, quanto à base de cálculo da indenização por férias proporcionais não gozadas a ser paga a aluno do curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, se a remuneração relativa a aluno do CPOR ou ao posto de Aspirante a Oficial, de modo que se deve conhecer do incidente de uniformização de jurisprudência.

3. É fato incontroverso nos autos que a base de cálculo da indenização por férias não gozadas por aluno de curso de formação militar deve corresponder à última remuneração na ativa, conforme o entendimento já consolidado da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR INICIAL E DE CURSO DE FORMAÇÃO DO MILITAR INCORPORADO ÀS FORÇAS ARMADAS. INCLUSÃO EM PERÍODO AQUISITIVO.

1. OS INCORPORADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR INICIAL E OS ALUNOS DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO SÃO MILITARES, AOS QUAIS É APLICÁVEL A REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO PRÓPRIO, QUAL SEJA, A LEI N. 6.880/80.

2. O MILITAR INCORPORADO TEM DIREITO AO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS (ART. 50, ALÍNEA 'O', DA LEI N. 6.880/80) ENQUANTO PRESTOU SERVIÇO OBRIGATÓRIO OU CURSO DE FORMAÇÃO, FAZENDO JUS À CONTAGEM DE PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADO.

3. OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS, TAMPOUCO APROVEITADOS PARA FINS DE INATIVIDADE, DEVERÃO SER CONVERTIDOS EM PECÚNIA, DE FORMA SIMPLES - ART. 9º DA MP Nº 2.215-10/2001 -, COM O ADICIONAL CORRELATO DE 1/3, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA

4. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE FIXADA: "O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO GERA DIREITO A FÉRIAS REGULAMENTARES AO MILITAR INCORPORADO, UMA VEZ QUE INEXISTE QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DOS SERVIÇOS MILITARES (OBRIGATÓRIO E DE CARREIRA) NO ARTIGO 63, DA LEI Nº 6.880/80, CABENDO A REPARAÇÃO MEDIANTE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SEM DIREITO À DOBRA, **CORRESPONDENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA**, ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL, OBEDECIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS, NOS CASOS EM QUE A PARTE JÁ HOUVER SIDO DESLIGADA DAS FORÇAS ARMADAS".

(TNU, PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101, Relator Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Relator para o acórdão Juiz Federal Fábio César dos Santos Oliveira, publicação em 27/4/2018.)

([https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000028634v8&codigo_crc=3209cb1f)

[acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000028634v8&codigo_crc=3209cb1f](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000028634v8&codigo_crc=3209cb1f))

(grifo nosso)

4. Impõe-se, então, apurar-se, no caso concreto, qual foi a **última remuneração** na ativa recebida pelo autor, ou seja, a de aluno do curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) ou a de Aspirante a Oficial, posto para o qual foi promovido, com a sua transferência imediata para a reserva.

5. Releva ressaltar que é fato incontroverso nos autos que o autor foi promovido a Aspirante a Oficial em 2/12/2017 e, em tal data, desligado do serviço ativo do Exército, conforme o documento do Evento 12, OFIC23, dos autos do processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ.

6. A ficha financeira relativa ao autor, juntada aos autos pela União Federal (Evento 12, OFIC24), demonstra que, no mês de dezembro de 2017, ele recebeu os seguintes valores:

MINISTÉRIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO						FICHA FINANCEIRA Ano 2017 (MOEDA: REAL)									
14 (ALUNO CPOR/NPOR/IME)				NOME: LEONARDO MAIA COLABIANQUI				CPF: 11119082730				Nr Dep IR: 0			
Prec/CP: 357421027				Identidade: EB0113613673				SIGLA UA: CPOR/RJ							
CODOM: 016907				RM: 01											
Cód.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
A01	SOLDO	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	9.486,00	
A21	SOLDO AT	0,00	0,00	491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	735,92	
A34	ADIC MIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	
A62	GRAT REP 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	63,24	
A84	ADIC NATAL-1 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	
A85	ADIC NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,16	0,00	966,16	
A95	AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,62	305,62	305,62	305,62	0,00	0,00	1.222,48	
A96	AUX TRANSP AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,48	
G84	DA AD NAT N DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	0,00	439,16	
G92	DA AD NAT DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	87,83	
TOTAL		0,00	0,00	1.545,86	1.054,00	1.054,00	1.493,16	2.582,10	1.359,62	1.359,62	1.422,86	1.581,00	195,92	---	

7. Observa-se que o autor recebeu, no mês de dezembro de 2017, a verba "ADIC MIL AT", no valor de R\$ 39,69, verba não recebida nos meses anteriores, justamente porque tal verba não é paga a aluno de curso de formação de militares, mas, tão somente, a Aspirante a Oficial (militar de carreira, na forma do art. 3º, II, da Medida Provisória 2.215-10/2001). Em outras palavras, no mês de dezembro de 2017 (mês da promoção do autor a Aspirante a Oficial e do desligamento dele do serviço ativo, no dia 2/12/2017), o autor recebeu, como **última remuneração**, o soldo *proporcional* devido a Aspirante a Oficial (R\$ 244,06, "SOLDO AT"), além do adicional militar (R\$ 39,69, "ADIC MIL AT").

8. Em consequência, o cálculo do valor da indenização por férias não gozadas pelo autor deve corresponder à remuneração devida a Aspirante a Oficial, pois esta foi a **última remuneração** dele na ativa, correspondente a dois dias do mês de dezembro de 2017.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto pelo autor Leonardo Maia Colabianqui e dar-lhe provimento para reformar, em parte, o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo n. 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ, apenas para determinar que a base de cálculo da indenização por férias não gozadas seja a remuneração devida a Aspirante a Oficial em dezembro de 2017, mantido, no mais, o referido acórdão. Vencedor o autor, ainda que em parte, na instância recursal, não há condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, observado o disposto no art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. É como voto.